

SURAT PERJANJIAN

antara

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

dengan

SULAEMAN, S

tentang

**SEWA BANGUNAN RUMAH DINAS PERAWAT RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA MAKASAR**

Nomor : 170/U00000/2022-S0

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-02-2022)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. **Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SULAEMAN, S lahir di Ujung Pandang pada tanggal Dua bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat (02-06-1964) bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang Nomor 5, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371110206640002, bertindak untuk diri sendiri selaku **pemilik rumah**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa rumah sakit dan poliklinik salah satunya Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar;
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 31274 atas nama DRS. H. SUMARDI yang terletak di Jalan Prof. Fachrudin Nomor 3, Kelurahan Sudaing Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (selanjutnya disebut "Rumah");
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Perawat Perbantuan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Pelelangan pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina Bina Medika IHC.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Perawat Perbantuan **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGUP**

1. **PIHAK PERTAMA** menyewa bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang berlokasi di Jalan Prof. Fachrudin Nomor 3, Kelurahan Sudaing Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dari **PIHAK KEDUA**.
2. Bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi Rumah sebagai berikut:
 - a. Luas tanah 300 M2 dan Luas Bangunan 10 x 15 M;
 - b. Listrik 1.300 watt;
 - c. Air Sumur Bor;
 - d. 4 Kamar Tidur;
 - e. Ruang tamu, Ruang keluarga, Dapur, Garasi, Teras dan Tangki Air.

PASAL 2 **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas Rumah selama **1 (satu) tahun** terhitung mulai tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-02-2022) sampai dengan tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-02-2023).
2. Perjanjian ini mulai berlaku selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Perjanjian dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, apabila memenuhi

ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini.

4. Apabila **PIHAK PERTAMA** akan memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir.
5. Apabila jangka waktu sewa berakhir, **PIHAK PERTAMA** atas beban biaya dan tanggungjawabnya sendiri wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah yang disewa kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik berikut perubahan dan penambahan atas Rumah yang disewa sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender setelah jangka waktu berakhir.

PASAL 3 **HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN**

1. Harga sewa Rumah selama 1 (satu) tahun adalah sebesar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah)**, harga termasuk pajak.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.
3. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **JAMINAN**

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa:

1. Rumah yang disewakan dalam Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada Pihak Ketiga.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

PASAL 5 **PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Rumah yang disewa.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan pemakaian selama masa sewa.
3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan Rumah tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- A. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menempati Rumah dalam keadaan baik dan laik;
- B. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa tersebut;
- C. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud pasal 3 Perjanjian ini;
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk:
 - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga.
 - b) Mempergunakan Rumah tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - c) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - d) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan Rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- A. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Rumah untuk ditempati **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini.
- B. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- C. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 dalam Perjanjian ini.
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:
 - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga;
 - b) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

- 1. Kerusakan struktur bangunan Rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan Rumah yang diakibatkan oleh *force majeure*.
yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:
- A. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini.
 - B. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan dan perang.

PASAL 8 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
 - b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya dari Rumah yang disewa tersebut;
 - c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 3 (tiga) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

PASAL 9 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 10 **KEDUDUKAN HUKUM**

PARA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tetap yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 11 PAJAK

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 12 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN

Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Ahsan. MARS

PIHAK KEDUA



SULAEMAN. S